

Pubblicità effettuata tramite veicoli pubblicitari mobili (i cosiddetti “camion vela”)

Si chiede quale sia il trattamento normativo e fiscale della pubblicità effettuata tramite veicoli pubblicitari mobili, come i cosiddetti “camion vela”, in particolare in relazione alla necessità di autorizzazione e al versamento del Canone Unico Patrimoniale (CUP) nei casi di movimento o sosta dei veicoli.

La **pubblicità effettuata mediante veicoli pubblicitari**, quali i “camion vela”, è considerata **pubblicità mobile** e non è soggetta ad autorizzazione, purché i veicoli restino in movimento.

Nel caso in cui tali veicoli **sostino, anche per brevi periodi**, devono **oscurare la superficie pubblicitaria**; in mancanza, essi sono **assimilati a impianti pubblicitari stabili**, con obbligo di **autorizzazione** e di **versamento del Canone Unico Patrimoniale (CUP)** al **Comune nel cui territorio** avviene la sosta.

Un veicolo in sosta per un periodo prolungato perde quindi le caratteristiche della temporaneità dell’occupazione, consentendo l’equiparazione regolamentare del veicolo all’impianto stabile, con conseguente regolazione dell’autorizzazione e del pagamento del CUP a favore del Comune sul cui territorio è avvenuta la sosta.

Le sanzioni da irrogare sono quelle per la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente.

Il **soggetto passivo del canone** è:

- **il proprietario o gestore del veicolo pubblicitario**, nel caso di **pubblicità per conto terzi**;

- lo stesso **proprietario**, nel caso di **pubblicità per conto proprio**, con versamento dovuto nel Comune in cui la ditta ha la **sede legale o operativa**.